

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2620 -
2622/2533

นางกิมไส จรดล

นางดวงแก้ว การะเวก

นางดวงแก้ว การะเวก ที่ 1

นายกิมเซีย แซ่เจีย ที่ 15

นายถาวร แซ่ลิ้ม ที่ 17 จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 15 ที่ 17 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 216)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาพิพากษา
รวมกับคดีอื่นอีก 14 สำนวน ซึ่งคดีถึงที่สุดไปแล้วโดยเรียกนางดวงแก้ว การะเวก
ว่าจำเลยที่ 1 เรียกนายกิมเซียแซ่เจียว่าจำเลยที่15และเรียกนายถาวรแซ่ลิ้มว่า
จำเลยที่ 17

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยที่ 1,3,5,7,12,14,16,18,20,22,24 และ
บริวาร โดยรื้อถอนห้องเลขที่ 16,12/3,12/1,12/2,12,31,39,11,29,35 และห้องแถว
ไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 5ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ออกไปจากที่
ของโจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์คนละ 720 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และให้จำเลยแต่ละ
คนใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์คนละ 60 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า

จำเลยและบริวารจะรื้อถอนขนย้ายห้องแถวออกไปจากที่ดินของโจทก์ คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2,4,6,8,9,10,11,13,15,17,21,23 และ 25

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ขับไล่จำเลยที่ 13 ที่ 15 ที่ 17 ที่ 21 ที่ 23 และที่ 25 เสียด้วย กับให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 ที่ 7 และที่ 12 รื้อถอนห้องเลขที่ 16,12,12/1,12/2 เฉพาะส่วนที่ล้ำแนวเส้น ล.ม.ช. ถึง ล.ม.ค. เข้ามาในที่ดินโจทก์ ภายในกรอบเส้นสีเขียวตามแผนที่วิวาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับห้องเลขที่ 20 กับให้จำเลยที่ 1(ส่วนที่เกี่ยวกับห้องเลขที่ 16)ที่ 3 ที่ 5 ที่ 7 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 ที่ 18 ที่ 20 ที่ 22 และที่ 24 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์คนละ 5,760 บาทนอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 15 ที่ 17 ฎีกา เฉพาะจำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถา (อันดับ 201,199,210)

จำเลยที่ 1 ที่ 15 ที่ 17 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 200)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 160) แต่ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าจำเลยที่ 1 ได้วางหลักประกันแล้วหรือไม่

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เฉพาะจำเลยที่ 15 ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 15 ถอนฎีกาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งเรื่องทุเลาการบังคับ สำหรับจำเลยที่ 1 นั้น ถ้าจำเลยที่ 1 นำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็

อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 17 นั้น
ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เฉพาะจำเลยที่ 15 ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยที่ 15 ถอน
ฎีกาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งเรื่องทุเลการบังคับ สำหรับจำเลยที่ 1 นั้น ถ้าจำเลยที่
1 นำค่าเสียหายที่จะต้องชำระให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนถึงวันทราบคำ
สั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็
อนุญาตให้ทุเลการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 17 นั้น
ไม่อนุญาตให้ทุเลการบังคับให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>